

מסורת הש"ס

(א) קדושין סב, (ג) וְנָעִיל יִד: וְתִינָן, (ג) וְקִדּוּשִׁין פ"ג (ה"א), (ד) שִׁיךְ לַמַּתְנִי לִקְמָן ע"כ, (ס) שִׁיךְ לַמַּתְנִי לִקְמָן לֹא ע"כ, (ז) וְשִׁיךְ לַע"כ,]

גליון הש"ס

בחר"ן (ר"ה) בעמוד הקודם) הבא שאני בלומ"ה וכו'. ע"י נהר"ן קדושין דף ל"א ע"כ:

פירוש הרא"ש

ואמר לה באחת התקדיש' לי היום ובאחת התקדיש' לי לאחר שאגרשך. חט אמר לאשמו התקדיש' לי בפרוטה זו לאחר שאגרשך פשיטא דלא מהני כיון דהשתא לאו גזת תפיסת קידושין היא אלא נאשה פשיטא דהשתא גזת תפיסת קידושין היא מיעיף ליה מניד דהוה אנטושת דמתני דמתני כהו לאחר שפיטס יחזור ויקדש: מאי קא בורביתו פדאן הוא לפדאן אחרים. פדאן הוא יכול להמנות לשפיטס ויהיו גרשומו שיחזרו ויקדשו אבל פדאוס אחרים אין בידו להמנות על מה שפיר אחרים ואשה כחברים דמא' דלאהר הנידושין אינה כגרשומה להתקדש לו אלא מדעתה וגם הוא אינו גרשומה שמתקדש לו בעל כרחו הלכך אע"כ שנתרנו שניטס בשעת מסירת קידושין לא חילל שנית אחר הקידושין: מתני' מותר ביושבי יבשה. אומס שאינם רגילין לירד ציט: שיוירי הים בכלל יושבי יבשה. שסופס לירד ליבשה: לא באלו ההולכים מעכו ליפו. גמרא מפרש אהיבא קאי: הא מיוירי הים אמור ולא באלו ההולכים מעכו ליפו. דמשום דרך מועט לא מיקרו יורדי הים שיוירי הים וְנָחְלוּ ככלל יושבי יבשה: לא באלו ההולכים מעכו ליפו בלבד. דככלל יורדי הים הם ליאסר וגם יושבי יבשה מיקרו:

רש"י

תפשוט דבעי רב הושעיא וכו' ה"ג דהוו קידושי. דכי היכי דהתם אמר לה לאחר שאגרשך שיטמה מרשותו שמתקדש היינו דומיא לאחר שנקלצו שיואלצין מרשות הקדש דמגרשך להו פדייה: **פדאן הוא**. המקדיש קודם שנקלצו חוזרות וקדושות לאחר שנקלצו דהואיל והוא הקדישן אע"ג

דחור ופדאן חוזרות וקדושות לאחר

שנקלצו: **פדאוס אחרים**. קודם

שנקלצו אין חוזרות וקדושות לאחר

שנקלצו. ואשה שקנתה עממה בגט

מדעת עממה אין חלין עליה קדושין

דכפדאוא אחרים דמיא דאין חוזרות

וקדושו' לגבי אשה נמי אינה מקודשת:

מתני' גמור. שלא יהנה מיוירי

הים מותר ליהנות מיושבי היבשה

והנודר מליהנות מיושבי היבשה אסור

ליהנות מיוירי הים שהן נמי מיושבי

היבשה הן שסופן לנאח. ומה שאמר

יורדי הים ככלל יושבי היבשה לא

כאלו יורדי הים ההולכים מעכו ליפו

שאין צייניהם אלא מהלך יום אחד

וצאין מהרה ליבשה דהוו ככלל יושבי

היבשה: **גמ' חד מתני ארישא**. לא

כאלו וכו' ולא כאלו יורדי הים אסור:

ההולכים

איקא חד מתני ארישא וחד

הנודר מיוירי הים מותר ביושבי יבשה

הא ביורדי הים אסור ולא כאלו

ההולכים

היכי דאמר במתני' שיכול להקדיש נטיעות

הללו לאחר שגירשה לא חור וקדשה: לא

שנו אלא שפדאס הוא. דכיון דפדאס הוא

ולעולם לא ילאו נטיעות

הללו מרשות הקדש או מרשותו דין הוא

שהיו חוזרות וקדושות אבל פדאוס אחרים

אפי' הכניסום אחר כן לרשותו אין חוזרות

וקדושות לפי שמיד שפדאוס אחרים נסתלק

רשות בעלים הראשונים מהן וכיון דההיא

שעתא ח"א להקדש שיחול עליהן בחר שעתא

נמי כפדאוא אחרים דמיא. לפי שמיד שנתגרשה

יוצאת מרשות בעל קידושין חלין

עליה. וק"ל אדרבה אשה לפדאן הוא דמיא

שכשם שנטיעות הללו לאי שאינן יוצאות

מרשות הקדש או מרשותו מני לאקדושינהו

לאחר שפדו כן אשה זו כיון שאינה יוצאה

מרשות הבעל או מרשות בעלה גדין הוא

שמהא יכולה להתקדש מעמה אפילו

לאחר שנתגרש ויחא' לו דאי מציא אשה לקדש

עממה לאיש ה"ג דהויא היא דומיא דמקדיש

נטיעות אמרה כי יקח איש אשה ודברים דין

ולא אמרה כי תלקח אשה לאיש לא כל

הימנה שתכניס עממה לרשות הבעל ומש"ה

אמר' צפ"ק דקידושין (דף ה:) דאי אמרה היא

הריני מאורסת לך אין דדבריה ממש אלא

מכיון שהיא מסכמת לקדושי האיש היא

מצטלת דעתה ורזונה ומשו' נפשה אלא

הבעל כדבר של הפקר והבעל מכניסה

לרשותו הלכך אין אנו דנין בקדושין מנדר

האשה אלא מנדר דהאשה אלא מנדר

הבעל וגבי בעל כפדאוא אחרים דמיא

שפדו כן אשה זו כיון שאינה יוצאה

מרשות הבעל או מרשות בעלה גדין הוא

שמהא יכולה להתקדש מעמה אפילו

לאחר שנתגרש ויחא' לו דאי מציא אשה

לקדש עממה לאיש ה"ג דהויא היא

דומיא דמקדיש נטיעות אמרה כי יקח

איש אשה ודברים דין ולא אמרה כי

תלקח אשה לאיש לא כל הימנה שתכניס

עממה לרשות הבעל ומש"ה אמר' צפ"ק

דקידושין (דף ה:) דאי אמרה היא הריני

מאורסת לך אין דדבריה ממש אלא מכיון

שהיא מסכמת לקדושי האיש היא מצטלת

דעתה ורזונה ומשו' נפשה אלא הבעל

כדבר של הפקר והבעל מכניסה לרשותו

הלכך אין אנו דנין בקדושין מנדר האשה

אלא מנדר דהאשה אלא מנדר הבעל וגבי

ארבעה נדרים פרק שלישי נדרים

ר"ן

ל.

גב א מיי' פ"ז מהלכות אישות הל"ד סג עשין מח טו"ע אה"ע ס' מ סעף ז:

גב ב מיי' נס"ד מהל' מעילה הלכה אן:
גב ג מיי' פ"ט מהל' נדרים הל"ט טו"ע י"ד סימן ר"ז סעף ג:
גב ד מיי' טס טו"ע טס סעי' לד:

תוספות

פדאן אחרים אין חוזרות וקדושו'. שהרי פדאן נעלמו והיו טס דאין אדם מקדיש דבר שאיט עלו אשה נמי כי אחרים שקונה עממה בגט דאין בידו לקדשה עוד בעל כחה אלא מדעתה והלכך אימנא מיבעי מי אמרינן כיון דאי אפשר לו לקדש בע"כ לפדיון אחרים דמיא ולא מני מקדש לה או דלמנא השתא מיהא מני מקדיש לה אדעתה ויבין דכחאי גוננא מני לקדש לה לאחר שגירשה השתא מני יקדשה לפדאן הוא דמיא הלכך מיבעי: הגורד ביורדי הים מותר ביושבי היבשה. שאין עומדין על שפת הים דאין רגילין לעבור ציט ומיהו אדם העובר פעם אחת לומן מרובה ואיט רגיל לעבור טס לא מיקרי יורדי הים והנודר מיוירי הים מותר בו ואפי' למ"ד בגמ' דאומס שהולכים מעכו ליפו מיקרי יורדי הים התם נהי דאין שוהין בה מ"מ רגילין לעבור מדיר לעבור ציט מינהו אבל זה העובר פעם אחת לעשרה שנים לא מוקרי יורדי הים כלל דנמריים הלך אחר לשון בני אדם: לא באלו ההולכים מעכו ליפו. בגמרא מפרש אמאי קאי: אלא במי שדרבו לפרש' להיות ימים רבים צמוד: